

全球数字经贸规则年度 观察报告

(2026 年)

中国信息通信研究院政策与经济研究所

2026年9月

版权声明

本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。
转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，
应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，
本院将追究其相关法律责任。

前 言

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能等技术创新正在成为重塑全球贸易形态、产业分工和国际规则体系的关键变量。数字贸易持续发挥全球贸易稳定器作用，推动数字经贸规则体系不断变革适配。2025 年，全球数字服务贸易规模达 5.26 万亿美元，同比增长 10%，正式突破 5 万亿美元关口；全球 B2C 跨境电商交易规模约为 1.67 万亿美元，同比增长 42.9%，远高于全球货物贸易同比增速。受全球数智技术快速变革、数字贸易区域分化发展、经济与非经济因素交织等影响，数字经贸规则从自贸协定中的“可选条款”变为“全球标配”，同时规则内容的复杂性和融合性进一步上升。

人工智能正加快重塑全球数字贸易格局，规则体系建设与协调更趋紧迫。人工智能正由提升贸易效率的技术工具，演进为重塑数字贸易形态和增长结构的重要变量。2025 年全球人工智能相关产品贸易额达 4.18 万亿美元，同比增长 21.9%，贡献了当年全球贸易增长总额的 42%。与此同时，数据跨境使用、模型训练和 API 调用带来数据安全、隐私保护、技术主权和国家安全等新型风险，使得人工智能相关规则面临治理滞后于技术发展、规则碎片化以及南北治理诉求分化等问题。当前人工智能治理议题以软性规则为主，并加快转向更灵活的新型机制安排，这些安排将人工智能合作嵌入“全栈技术生态”框架，为促进技术合作与监管协调提供新的制度载体。

多边规则体系共识进展和分歧挑战长期并存，双边及区域数字

经贸协定保持高度活跃。WTO《电子商务协定》以“临时安排”方式启动实施，为首套全球性数字贸易规则落地实施按下“加速键”，但电子传输关税暂免安排因未能续期而失效，发达成员与发展中成员分歧进一步显现。双边及区域数字经贸协定高度活跃，报告期内（2025.9—2026.9）全球共更新 51 份数字经贸协定，在协定类型、覆盖地区、核心议题等方面都迸发出新活力。与此同时，主要国家和地区规则部署明显加快，美国、欧盟、英国、印度、中国等立足自身数字经济发展目标和核心产业诉求，加快机制变革与规则创新。

数字服务贸易区域分化发展趋势明显加强，推动以区域为核心的数字经贸规则网络加速成型。全球数字贸易发展呈现显著的区域分化特征，欧洲凭借内部统一大市场与爱尔兰等枢纽经济体优势保持规模领先，亚洲快速崛起成为全球第二大数字服务市场，北美全球份额下滑，新兴南方增长潜力巨大，非洲增速高于全球平均水平。以区域为核心的规则网络加速成型，亚洲处于全球数字经贸规则网络中心枢纽，区域内和区域外规则制定均高度活跃；欧洲加快部署区域外数字经贸协定，三面并进拓展全球规则网络；美洲内部规则整合进程小范围受阻，区域外规则扩张持续推进；非洲数字经贸规则构建以区域一体化为主要依托，呈现“区域框架引领、对外协定衔接”的渐进特征。

焦点议题规则功能加速拓展，新兴议题与传统议题交织演进。近五年来，人工智能、数字包容、数据创新等新兴议题在数字经贸协定中的纳入率显著提升。2021—2025 年签署的 61 项数字经贸协定

中，人工智能治理、数字包容、数据创新议题的纳入率分别由 1.1%、0.5%、1.6%提升至 18.0%、23.0%、21.3%，成为新一代数字经贸协定中的焦点议题。数据跨境流动、数字贸易便利化、数字税收等传统焦点议题在不断演进中呈现出新趋势，持续拓展数字经贸规则的覆盖广度与规制深度。

中国信息通信研究院长期跟踪研究全球数字经贸规则发展，《全球数字经贸规则年度观察报告（2026 年）》在总结数字经贸规则制定面临的外部环境变化基础上，结合人工智能技术飞速迭代、国际经贸格局深刻调整等新形势，系统分析了数字经贸规则的最新发展态势与焦点议题的最新走向，并对规则未来趋势作出展望。期待为各界了解数字经贸规则动向、促进交流合作贡献绵薄之力。

目 录

一、数字经贸规则制定面临复杂新形势	1
（一）数字贸易持续发挥稳定器作用，区域分化发展趋势明显加强	1
（二）人工智能重塑数字贸易格局，规则体系建设与协调更趋紧迫	4
（三）国内治理模式加快国际输出，单边措施挑战双多边规则路径	8
二、全球数字经贸规则体系迸发新活力	10
（一）多边规则体系积极探索新路径，共识进展和分歧挑战同时显现	11
（二）双边及区域数字经贸协定高度活跃，以区域为核心的规则网络加速成型	13
（三）主要国家和地区规则部署明显加快，规则构建的融合性日益提升 ..	17
（四）全球南方数字合作不断走深走实，合作机制与议题领域持续拓宽 ..	24
三、焦点规则及议题走向呈现新趋势	29
（一）人工智能治理议题以软性规则为主要载体，促进技术合作与监管协调	30
（二）税收议题以双边和区域机制为重心演进，南北分歧和贸易摩擦同步加深	33
（三）数据议题复杂性和创新性增强，不断适配技术发展和安全管理需要 ..	35
（四）数字贸易便利化议题全球共识最大，规则模板扩散同时案文不断创新	38
（五）数字包容议题由发展议题嵌入经贸规则，促进全球数字经济公平参与	40
四、全球数字经贸规则展望	42
（一）数字经贸规则制定机制加速调整，将长期维持多轨并进、软硬并行格局	42
（二）人工智能等新兴技术规则持续迭代，规则更新与协同治理需求持续提升	43
（三）数字经贸规则复杂性上升，泛安全化政策将深度嵌入规则谈判	44
（四）数字包容议题加快机制化，全球南方数字合作由能力建设转向制度共建	45

图 目 录

图 1 2021-2025 年全球数字服务贸易规模、增速及占比 2

图 2 2021-2025 年分区域数字服务出口占比 3

图 3 双边及区域数字经贸协定更新数量（2025.9-2026.9） 15

图 4 全球数字经贸协定区域板块化规则网络 17

图 5 新兴议题在近五年数字经贸协定中的占比明显提升 29

表 目 录

表 1 人工智能重塑数字贸易分工机制及规则需求 7

表 2 全球南方主要数字合作机制与核心议题 26

一、数字经贸规则制定面临复杂新形势

当前，全球技术变革、地缘博弈与制度竞争三重力量交织叠加，数字经贸规则制定面临的国际环境深刻调整。数字贸易持续蓬勃发展，规模扩张、业态创新与主体多元化不断催生新的规则需求，推动规则体系加快迭代适配。特别是人工智能加速向贸易全链条渗透，从生产环节的赋能工具发展为驱动产业变革的关键力量，正在重塑全球数字贸易的底层逻辑与分工格局。与此同时，地缘博弈与经济安全因素深度嵌入贸易决策，各经济体竞相将国内监管理念转化为国际规则，数字经贸协定成为输出国内治理模式的重要工具。

（一）数字贸易持续发挥稳定器作用，区域分化发展趋势明显加强

数字贸易对全球贸易持续发挥增长引擎作用。数字贸易涵盖数字服务贸易与跨境电商两大形态，整体规模保持高速扩张，成为对冲全球贸易波动的重要稳定器。数字服务贸易方面，2025 年全球数字服务贸易规模达 5.26 万亿美元（见图 1），同比增长 10%，正式突破 5 万亿美元关口。2021—2025 年，全球数字服务贸易占服务贸易比重稳定保持在 50% 以上，对服务贸易增长的贡献率持续提升。跨境电商方面，根据 Maximize Market Research 数据，2025 年，全球 B2C 跨境电商交易规模¹约为 1.67 万亿美元，同比增长 42.9%，远高于全球货物贸易同比增速（7.2%），占全球货物进出口总额的 3.2%，较 2021 年（1.5%）提升约 1.7 个百分点。预计到 2032 年，全球 B2C 跨境电

¹ 这里的跨境电商交易规模仅包括实体商品的交易收入。

商交易规模将达到 6.68 万亿美元。



来源：世界贸易组织（WTO）

图 1 2021-2025 年全球数字服务贸易规模、增速及占比

全球数字贸易发展呈现显著的区域分化特征。欧洲凭借内部统一大市场与爱尔兰等枢纽经济体优势保持规模领先，2021—2025 年，其数字服务出口规模从 20256.3 亿美元增长至 28098.9 亿美元，增长约 38.7%，全球份额稳定保持在 53% 左右（见图 2）；2025 年全球数字服务贸易前 10 强经济体中，有 5 个是欧洲国家²。亚洲快速崛起成为全球第二大数字服务市场，2021—2025 年，亚洲数字服务出口规模从 8428.2 亿美元增长至 12230.2 亿美元，增长约 45.1%，增速超过欧洲；全球份额从 22.2% 增至 23.3%，是过去 5 年全球份额唯一提升超过 1 个百分点的区域。北美全球份额持续下滑，2021—2025 年，北美数字服务出口规模从 7129.3 亿美元增长至 9278.3 亿美元，增长约 30.1%，全球份额从 18.8% 下滑至 17.6%，共下滑 1.2 个百分点。新兴南方增长潜力巨大，中南美洲与加勒比地区从 2021 年的 555.9

² 包括爱尔兰、英国、德国、荷兰、法国。

亿美元增长至 2025 年的 840.4 亿美元，增长约 51.2%，为全球最快，非洲则增长 46.9%。同时，过去 5 年，中南美洲（10.9%）、非洲（10.1%）年均增速均显著高于全球平均水平，成为全球数字服务贸易的潜力点。



来源：世界贸易组织（WTO）

图 2 2021-2025 年分区域数字服务出口占比

全球数字服务出口市场集中度有所抬升。2021—2025 年，欧洲、亚洲、北美合计占全球数字服务出口比重由 94.2% 升至 94.3%，非洲、中东、中南美洲参与度长期偏低，南北失衡未明显改善；前 10 强经济体占比由 65.9% 升至 66.9%， “先发者优势” 不断固化全球格局。前 10 强构成未变，仍为 8 个发达经济体和 2 个发展中经济体³，路径分化为四类：一是美英等数字服务强国，凭金融、研发、云服务先发优势占据价值链顶端，美国出口由 6128.8 亿美元增至 8149.5 亿美元，份额由 16.1% 缓降至 15.5%；二是爱尔兰、荷兰、新加坡等枢纽国，凭低税率和开放营商环境成为数据跨境中转站；三是中印等新兴经济

³ 2025 年，全球数字服务贸易规模前 10 强经济体按排名先后分别为：美国、爱尔兰、英国、德国、印度、荷兰、新加坡、中国、法国、日本。

体，依托本土市场、人才和应用场景快速追赶，增长最快；四是德法等制造业衍生型国家，聚焦工业软件、研发设计等生产性数字服务。

（二）人工智能重塑数字贸易格局，规则体系建设与协调更趋紧迫

人工智能正在由提升贸易效率的技术工具，演进为重塑数字贸易形态和增长结构的关键变量。人工智能加快嵌入研发设计、跨境物流、智能营销、通关合规和售后服务等环节，显著降低信息搜寻、语言沟通和监管合规成本，持续拓展数字产品和服务的可贸易边界。与此同时，人工智能本身也在加速成为重要的国际贸易标的。WTO 数据显示，2025 年全球人工智能相关产品贸易额达 4.18 万亿美元，同比增长 21.9%，占全球货物贸易总额约六分之一，贡献了当年全球贸易增长总额的 42%⁴。从供给端看，全球最大贸易信用保险机构安联贸易（Allianz Trade）报告数据显示，亚洲约占全球人工智能产品出口的 65%，全球十大人工智能产品出口经济体中有七个位于亚洲，新加坡和韩国等在芯片、服务器、电子元器件及组装制造等环节形成重要支撑。从需求端看，美国拥有全球约 45% 的数据中心，是全球最大的人工智能产品进口市场，欧洲对高端智能化应用和行业解决方案等需求持续增长。全球人工智能产品出口中中间投入品占比达到 76%，表明人工智能产业链仍高度依赖跨境分工协作。随着模型即服务（MaaS）、云算力租赁、人工智能行业解决方案等跨境交付模式日益成熟，人工

⁴ 参见 WTO 于 2026 年 3 月 19 日发布的《全球贸易展望与统计》报告。

智能贸易正在形成产品和服务双轮驱动、硬件和模型协同扩张的新格局。

人工智能正在改变全球服务贸易比较优势的形成机制，并可能进一步加剧发展不均衡。传统服务贸易分工较多依赖低成本劳动力、语言能力和信息化基础设施，进入人工智能时代后，算力、数据、模型、人才、行业知识和应用场景共同构成新的关键要素，服务贸易竞争正由“人力成本竞争”转向“人机协同能力竞争”。一方面，生成式人工智能和智能体能够对软件开发、金融风控、客户服务、语言翻译、内容设计等标准化服务环节进行自动化重构，降低跨境交付边际成本，推动服务外包向知识密集型和解决方案型业务升级。另一方面，模型、算力和数据具有显著的规模经济和网络效应，进一步强化先发经济体和头部企业优势，可能使服务价值链加快向少数技术枢纽集中。牛津洞察发布的《2025 年全球政府人工智能就绪度指数》显示，排名领先的前 20 个经济体中有 19 个为高收入经济体，仅有中国一个发展中经济体进入前列。尽管开源模型、云计算按需服务和人工智能辅助工具在一定程度上降低了技术应用门槛，但多数发展中经济体仍面临算力不足、数据资源分散、复合型人才短缺和应用成本较高等约束。若缺乏有效的技术合作、能力建设和普惠性制度安排，传统数字鸿沟可能进一步演变为智能鸿沟，全球服务贸易分工的不平衡格局也将被持续固化。

人工智能相关规则的重要性和紧迫性同步上升，正在成为数字经贸规则体系演进的核心前沿议题。一是人工智能拓展国际经贸规则调

整范围 and 治理对象，一系列新问题呼吁加快规则建设。人工智能从底层芯片、算力设施、训练数据到算法模型、智能应用的全链条跨境配置，使国际经贸规则的治理对象由数据跨境流动、电子交易和源代码保护等，进一步拓展至训练数据获取与使用、人工智能生成内容知识产权、算法透明度、模型安全等新议题（见表 1）。随着模型、算力等日益成为可跨境交付的数字产品，人工智能合规义务正在转化为数字服务贸易的市场准入条件，技术标准、测试认证和风险评估也成为影响企业跨境经营的重要“边境后”规则。

二是人工智能带来技术风险和治理挑战，规则碎片化亟需加强国际协调。一方面，人工智能发展高度依赖数据、算法和云服务等要素跨境流动，数据跨境使用、模型训练和 API 调用可能涉及数据安全、隐私保护、技术主权和国家安全等问题。与此同时，生成式 AI 和智能体的发展正在扩大技术对经济活动和社会运行的影响范围，算法偏见、虚假信息、知识产权以及自主系统风险等问题已超越传统数字治理范畴。另一方面，当前主要经济体在监管理念、制度工具和安全边界方面存在明显差异，规则碎片化不仅增加企业合规成本，也可能加剧技术阵营化和市场割裂。

OECD AI 政策数据库显示，全球 80 多国已发布国家 AI 战略，推出超 1000 项政策举措，各国在训练数据版权规则、数据跨境流动等关键领域存在明显差异。因此，人工智能经贸规则不应局限于降低技术和产品跨境流动壁垒，更应在促进创新与防范风险、扩大开放与维护安全、技术竞争与公共利益之间形成平衡。

表 1 人工智能重塑数字贸易分工机制及规则需求

重塑维度	传统数字贸易	人工智能驱动的数字贸易	AI 相关规则需求
交易标的	数字内容、软件许可、平台服务等数字产品和服务	模型、算力、智能体、AI 行业解决方案等成为可跨境交付的新型标的	- 明确 AI 系统、产品与服务的贸易分类和统计口径 - 完善模型许可、API 调用、算力服务的计价和准入规则 - 界定 MaaS、智能体服务等新业态监管边界
生产方式	人工服务与数字工具结合，跨境交付主要依赖人员在线提供	人机协同、模型自动生成、智能体自主执行，跨境 API 调用成为常态	- 明确 AI 生成结果的合同效力、服务质量和责任归属 - 建立智能体代理行为授权、人工监督和过程可追溯
竞争优势	人力成本、网络基础设施、语言能力是主要竞争基础	算力、数据、模型、人才、行业知识和应用生态构成新型比较优势	- 推动算力互联互通、开源生态合作 - 加强发展中国家能力建设，设置差异化义务、过渡期和技术援助安排
市场准入	跨境服务贸易与投资市场准入、国民待遇、数字产品非歧视待遇、正面或负面清单等	能源、数据等 AI 合规义务转化为市场准入条件，出口管制、标准、认证等要求成为 AI 贸易壁垒，外商投资审查、技术竞争等泛安全化政策引发 AI 产品和服务歧视	- 明确 AI 产品和服务非歧视待遇及争端解决机制 - 建立监管互操作、标准和认证互认 - 防止安全例外和技术管制被滥用为新型数字贸易壁垒
数据治理	数据跨境流动、计算设施本地化、源代码保护、数据创新等	训练数据、语料库、模型参数、合成数据和模型权重跨境配置，词元（token）跨境流动	- 明确训练数据合法来源、许可使用与透明度要求 - 完善词元（token）跨境流动、数据跨境合规、模型参数保护和合成数据标识规则 - 健全开源模型治理和模型权重跨境流动规则
知识产权治理	主要涉及软件版权、数据库保护和数字内容授权	AIGC、模型输出、AI 生成代码和数字作品大规模流通	- 明确 AIGC 可版权性、权利归属和侵权责任 - 完善训练数据权利人补偿、内容标识和水印溯源等规则

表 1 人工智能重塑数字贸易分工机制及规则需求（续）

重塑维度	传统数字贸易	人工智能驱动的数字贸易	AI 相关规则需求
安全治理	网络安全、个人信息保护、消费者权益保护	算法偏见、模型幻觉、深度合成、系统性风险和自主决策风险突出	• 建立风险分级、测试评估、透明度披露等制度 • 完善 AI 安全事件报告、人工监督和应急处置规则 • 分享安全标准、测试认证和合规评估最佳实践

来源：中国信息通信研究院整理。

（三）国内治理模式加快国际输出，单边措施挑战双边规则路径

数字经贸协定成为输出国内治理模式的重要工具。伴随全球经贸格局深刻调整，各经济体正通过数字经贸协定，将国内数据治理、平台监管、贸易数字化等制度转化为国际规则，推动数字经贸协定由市场开放安排向国内制度的国际化载体演进。一是将对数字贸易壁垒的国内认定转化为具有约束力的数字市场开放义务。美国贸易代表办公室《2025 年外国贸易壁垒评估报告》系统梳理了 59 个贸易伙伴的数字监管措施，将数字服务税、数据本地化、平台义务等列为贸易壁垒；2025 年 2 月美国发布总统备忘录，把外国数字服务税、数据跨境流动限制等列为重点反制对象。此后，美国在与印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨等签署的互惠贸易协定中，要求取消数字税收和申报要求、认可美国的数据保护水平、不歧视美国数字企业，国内监管议程由此直接转化为具有约束力的协定义务。二是以内部数字立法体系为基础构建对外协定模板。欧盟近年来相继出台《通用数据保护条例》《数字市场法》《数字服务法》《人工智能法》等立法，形成完整的数字监

管框架，通过“布鲁塞尔效应”使对外数字贸易谈判适配监管政策。在与新加坡、韩国签署数字经贸协定以及与印度完成自贸协定谈判时，欧盟均以保留实施上述国内立法的监管空间为谈判前提，确保监管政策不因承担国际义务而调整。欧盟联合研究中心《数字主权作为地缘政治战略》报告更明确将监管能力视为欧盟的地缘政治资产，主张通过“布鲁塞尔效应”把内部规则转化为全球基准。**三是将国内数字化改革经验转化为协定合作议题。**新加坡将国内电子交易、数字身份、电子支付和无纸化贸易改革的制度积累，系统纳入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等协定中的模块化设计，使国内实践成为可复制的国际规则样本。日本将国内在个人信息保护与数据利用之间寻求平衡的政策经验，凝练为“可信数据自由流动”理念，自二十国集团大阪峰会“大阪轨道”推广至《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等高标准协定。加拿大围绕数字主权和人工智能的国内战略，在既有协定中坚持文化例外、消费者保护等国内监管立场，并以启动《欧盟-加拿大数字贸易协定》谈判为契机，寻求与监管取向相近的经济体开展规则对接。澳大利亚同样以国内隐私与消费者保护立法为基础，在数字经济协定中锁定监管自主权。

单边措施兴起对传统双多边数字经贸规则制定路径带来挑战。部分经济体以国内法授权的贸易调查、关税反制和投资安全审查处理数字监管、技术竞争与供应链安全问题，并将调查结果作为双边谈判和规则重构的筹码，促使数字经贸规则制定的单边化、安全化特征日益突出。**一是全球单边贸易调查显著增加。**2026 年 5 月，全球贸易预

警组织（GTA）发布《探究与惩罚：WTO 规则外单边贸易调查的兴起》报告指出，2017 年至 2026 年 3 月，全球共记录 52 项由调查触发的贸易措施，其中 85% 的调查依据此前已经建立的调查工具，近一半调查集中于 2025 年至 2026 年初启动。美国自 2017 年以来共启动 20 项“232 调查”，其中 12 项集中于 2025 年，显示其使用国家安全调查工具明显加速。欧盟近年来也先后推出《外国补贴条例》《国际采购工具》和《反胁迫工具》，巴西于 2025 年制定允许针对损害本国产业竞争力的外国措施暂停贸易减让的法律，表明越来越多经济体正在建立 WTO 传统贸易救济制度之外的调查和反制工具。

二是关税政策与数字议题联动增强。2025 年 2 月，美国发布《保护美国企业 and 创新者免受海外敲诈及不公平罚款和处罚》总统备忘录，将数字服务税、限制数据跨境流动、要求流媒体企业资助本地内容以及征收网络使用费等外国数字监管措施列为重点反制对象。在贸易政策中将关税工具与数字规则联合推进，在一定程度上削弱了以最惠国原则为基础、以约束性协定为载体的多边规则体系。

三是外资安全审查持续扩围。经合组织发布《2025 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 1 日期间 62 个经济体的投资政策发展》报告指出，2025 年至 2026 年初，全球投资政策重心持续向安全议题倾斜，约一半经济体在报告期内调整了相关政策。尽管开放与非歧视仍是基本原则，但加强投资安全已成为主流趋势，尤其是在地缘政治紧张、供应链脆弱性上升背景下，各国普遍通过升级审查机制、引入新政策工具等方式重塑外资管理体系。

二、全球数字经贸规则体系迸发新活力

近一年来，在多边机制改革承压与地缘经济碎片化加剧的背景下，全球数字经贸规则体系保持较强韧性，在制定机制、区域发展、制定主体等多个层面都迸发新的活力。WTO《电子商务协定》以“临时安排”方式启动实施，但电子传输关税暂免安排失效，共识进展与分歧挑战并存。双边及区域层面，数字经贸协定高度活跃，新型数字与技术经贸安排快速兴起，以区域板块为核心的规则网络加速成型，主要经济体规则部署明显加快，全球南方数字合作不断走深走实。

（一）多边规则体系积极探索新路径，共识进展和分歧挑战同时显现

一方面，WTO《电子商务协定》以“临时安排”方式启动实施，为首套全球性数字贸易规则落地实施按下“加速键”。2026 年 3 月，世贸组织第 14 届部长级会议（MC14）期间，包括中国、欧盟、新加坡等在内的 66 个世贸组织成员宣布达成《电子商务协定》（下称《协定》）临时实施安排，《协定》参加方将启动接受《协定》的国内程序，在第 45 个参加方提交接受书后，《协定》将对所有已接受成员生效。6 月 9 日，《协定》联合召集方澳大利亚、日本与新加坡召开会议，提出于 2027 年年中完成协定生效工作的目标，并围绕国内批准、能力建设和后续实施工作开展协调。

《协定》临时安排为多边规则制定提供更加灵活的新路径。2024 年 7 月电子商务谈判形成“稳定文本”后，参与方持续推动将《协定》纳入 WTO 法律框架，并于 2025 年 12 月提交《关于将协定纳入<WTO 协定>附件 4 的修订提案》。但由于纳入 WTO 法律框架需所有 WTO

成员一致通过，相关制度化进程持续受阻。在此背景下，《协定》临时安排使有意愿、有能力、规则取向相近的成员能够率先推动规则落地，避免相关规则长期停留于谈判文本层面。此外，临时安排还配套纳入 WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》相关规则，进一步提升协定法律约束力。彼得森国际经济研究所《为何 WTO 电子商务协定如此重要》报告同时指出，临时实施安排的确立标志着 WTO 将成为贸易领域新兴议题的“规则储备库”，谈判能力较弱的中小经济体可依托该机制有效参与国际规则构建，与更多国家就共同关注的数字贸易等前沿领域进行磋商。

另一方面，电子传输关税暂免安排失效，发达成员与发展中成员分歧进一步显现。MC14 期间，WTO 成员未能就延长“电子商务免征关税暂停令”达成共识，导致这一自 1998 年起实施，每两年延期一次的制度安排失效。当前，以美国、欧盟、日本为代表的发达经济体主张将电子传输免征关税“永久化”。而以巴西、南非等为代表的部分发展中国家则担忧，免税政策“永久化”可能导致本土市场遭发达国家互联网巨头冲击，主张维持定期延长关税豁免政策，保留征收关税的权利。在 MC14 谈判中，这一分歧进一步具体化为延长期限的分歧。美国曾推动将暂免安排永久化，并在后续谈判中将要求降低为每 4 年审议一次；巴西则更倾向于维持不超过两年的短期延长安排，反对在缺乏充分审议的情况下将该安排长期化。与此同时，电子传输关税暂免议题也被嵌入农业、WTO 改革等更广泛的议题交换之中，成为成员间开展跨议题谈判和利益平衡的重要筹码，进一步增加了形

成共识的复杂性和不确定性。

包括美国、日本、韩国等在内的部分成员达成不对电子传输征收关税的临时安排。2026 年 4 月 1 日，美国、日本等 WTO 成员共同发起《关于电子传输关税暂免的联合声明》，承诺在参与方之间继续保持对电子传输不征收关税。经 5 月 WTO 总理事会期间修改完善、新成员加入，目前已有包括欧盟在内的 25 个成员加入该声明。该联合声明还进一步扩大了“电子传输”的定义，指使用任何电磁手段进行的传输，包含传输所载内容。目前该联合声明参与方还较为有限，国际商会表示，企业参与全球数字贸易仍需要确定性，而非“补丁式”解决方案，在全球层面就电子传输免征关税议题达成一致仍至关重要。

（二）双边及区域数字经贸协定高度活跃，以区域为核心的规则网络加速成型

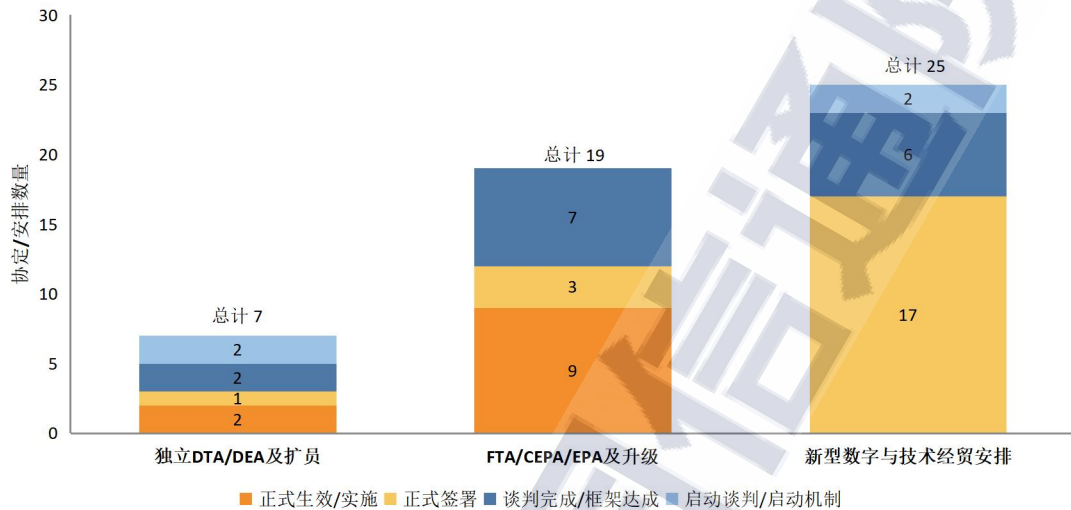
双边及区域数字经贸协定高度活跃。据本报告初步统计，报告期内（2025.9—2026.9），全球共更新⁵51 份数字经贸协定，协定类型包括纳入电子商务或数字贸易章节的综合性自由贸易协定、数字经济或数字贸易专门协定，以及美国签署的“互惠贸易协定”“科技繁荣协议”等新型数字与技术经贸安排（见图 3）。一是传统双多边经贸协定仍为数字经贸规则构建主平台，电子商务规则不断升级为数字贸易规则。报告期内，全球新签署 3 份包含数字经贸规则的双边协定，分别为《中国—东盟自由贸易区 3.0 版》《新西兰—印度自由贸易协定》《欧盟—墨西哥现代化全球协定》，《中国—东盟自由贸易区 3.0 版》

⁵ 含正式生效或实施、正式签署、谈判（扩员）完成或框架达成、启动谈判或机制四种状态。

纳入人工智能、金融科技合作等前沿条款，规则水平相对较高；新生效实施 9 份双边经贸协定，包括阿联酋与澳大利亚、智利等签署的 6 份《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），《欧盟—南方共同市场伙伴关系协定》、《新加坡—南方共同市场自由贸易协定》及《英国—印度全面经济与贸易协定》。其中，《阿联酋—澳大利亚 CEPA》纳入人工智能合作规则，《英国—印度全面经济与贸易协定》纳入新兴技术规则。此外，有 7 份双边协定达成谈判，其中涉及欧盟 4 份、英国 2 份。二是数字贸易专门协定成为更新数字经贸规则的重要工具，协定模版从亚太向欧洲持续扩散。报告期内，全球共更新 7 份数字贸易专门协定，均具有较强的标志性进展。新加坡与欧盟、EFTA⁶签署的数字经济协定生效实施，欧盟与韩国签署数字贸易协定，英国与马来西亚启动数字贸易协定谈判，以 DEPA 为代表的数字贸易专门协定模版进一步扩散至欧洲，并且越来越系统纳入数据跨境流动、源代码、人工智能及新兴技术规则。三是新型数字技术与经贸安排快速兴起，成为主要经济体推进新兴技术合作与规则协调的灵活载体。报告期内，全球共更新 25 份此类安排，占全部更新协定近半：美国签署 14 份互惠贸易协定、4 份科技繁荣协议，与韩国达成战略贸易与投资协议；美国、澳大利亚、日本、英国、新加坡等发起《硅和平宣言》，欧盟与巴西签署数字伙伴关系协议，英国与日本签署前沿技术伙伴关系协议，澳大利亚与新加坡启动全面战略伙伴关系 2.0 谈判。总体看，此类安排多以谅解备忘录、联合声明等软性形式达成，谈判周期短、落

⁶ EFTA 为欧洲自由贸易联盟，包含冰岛、列支敦士登、挪威、瑞士。《新加坡—EFTA 数字经济协定》于 2026 年 3 月对新加坡、挪威先行生效。

地快；议题聚焦人工智能、半导体、关键矿产等前沿领域，与技术安全、供应链合作深度交织；多由大国主导、依托双边及“小多边”机制推进，规则“伙伴化”特征相对明显。



注：DTA 为数字经贸协定，DEA 为数字经济协定，FTA 为自由贸易协定，CEPA 为全面经济伙伴关系协定，EPA 为经济伙伴关系协定；“新型数字与技术经贸安排”包括互惠贸易框架、科技繁荣协议（TPD）、数字伙伴关系、数字联盟、科技与经济安全安排等。

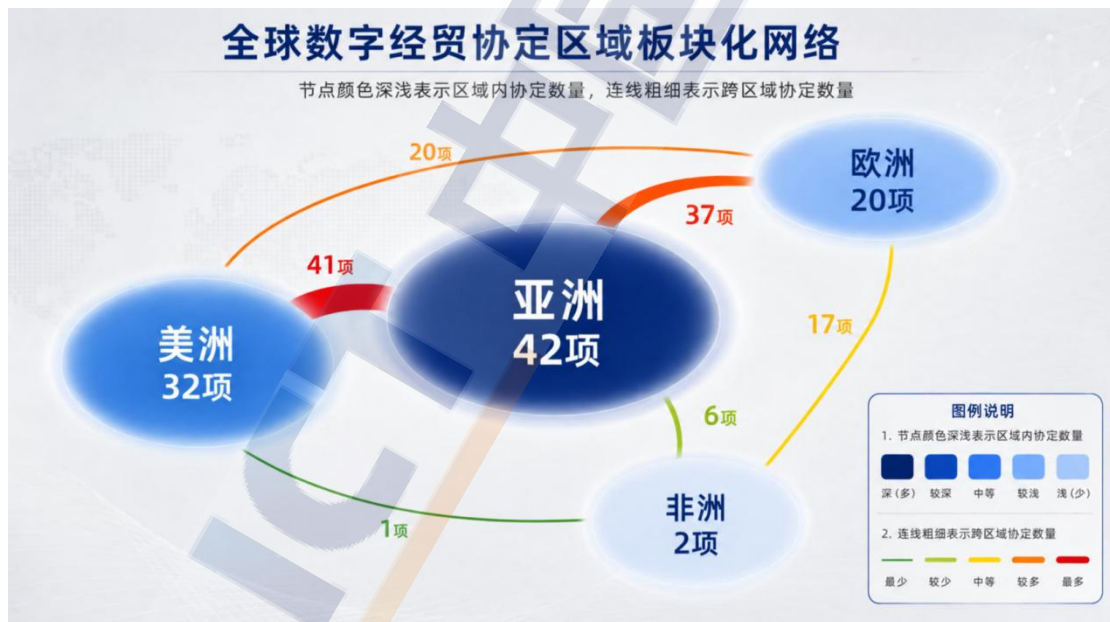
来源：中国信息通信研究院

图 3 双边及区域数字经贸协定更新数量（2025.9-2026.9）

以区域为核心的规则网络加速成型。WTO《全球贸易展望与统计》报告显示，近年来贸易流向对地缘政治距离的敏感度明显上升，数字领域投资布局日益呈现“圈内聚集”特征。受此影响，全球数字经贸规则网络正由高度集中于少数经济体的节点结构，演变为多个区域内部联系紧密、外部相互联通的板块化结构（见图 4）。亚洲处于全球数字经贸规则网络中心枢纽，区域内和区域外规则制定均高度活跃。TAPED 数据库显示，截至 2025 年 9 月，亚洲区域内共签署 42 项数字经贸协定，为四大区域板块内数量最多。东盟数字经济框架协

议（DEFA）已于 2026 年 5 月完成谈判，拟于 11 月东盟峰会正式签署，签署后将成为区域数字规则整合的重要里程碑。与此同时，美亚、欧亚跨区域协定签署数量在洲际协定数量中排名前二，CPTPP、DEPA 等典型高标准协定的国际示范效应增强。CPTPP 模板进入升级阶段，于 2025 年 11 月完成首次总体审议，于 2026 年围绕电子商务等章节启动升级谈判，并于 2026 年 5 月“实质性结束”哥斯达黎加加入协定谈判，于 6 月启动对阿联酋、菲律宾、印尼加入协定的“预备性讨论”。DEPA 于 2025 年 6 月设立阿联酋加入工作组，于 2026 年 1 月“实质性结束”秘鲁加入 DEPA 讨论。2026 年 9 月 17 日，哥斯达黎加正式成为 DEPA 第 5 个成员，成员持续扩容。欧洲加快部署区域外数字经贸协定，三面并进拓展全球规则网络。欧洲与亚洲、美洲、非洲之间签署的跨区域数字经贸协定分别为 37 项、20 项、17 项，体现出在不同区域之间同时布局、形成全球规则网络的策略安排。欧盟、英国积极寻求多元化数字经贸伙伴，与来自亚洲、美洲、非洲的超 40 个国家和地区均建立了数字经贸规则。美洲内部规则整合进程小范围受阻，区域外规则扩张持续推进。一方面，《美墨加协定》（USMCA）于 2026 年 7 月 1 日举行首次六年期联合审议，美国明确表示“不同意以当前形式续签协定”，协定由此转入逐年审议状态，北美数字贸易规则的制度不确定性明显上升。与此同时，美加贸易摩擦持续升级，美国于 8 月 22 日起对约 200 亿美元加拿大商品加征 50% 关税，加拿大随即宣布自 9 月 8 日起对约 276 亿加元（约合 200 亿美元）的美国商品加征最高 50% 关税。另一方面，加拿大、智利、中美洲等积极与

欧盟、中国、韩国、马来西亚、英国等签署数字经贸协定，不断推进区域外规则体系建设。非洲数字经贸规则构建以区域一体化为主要依托，呈现“区域框架引领、对外协定衔接”的渐进特征。《非洲大陆自贸区数字贸易议定书》（AfCFTA 数字贸易议定书）构建了覆盖数字贸易全链条的区域性制度框架，并于 2026 年 9 月 1 日启动建设“非洲大陆自贸区数字贸易走廊”，推动协定落地。2025 年 1 月签署的《肯尼亚—阿联酋 CEPA》在数字贸易章节规则设计上与 AfCFTA 数字贸易议定书在议题模块上高度同构，体现出 AfCFTA 数字贸易议定书模板逐步发展为议题覆盖更完整、规则衔接更紧密、区域协调作用更明显的系统性制度体系。



来源：TAPED 数据库、中国信息通信研究院

图 4 全球数字经贸协定区域板块化规则网络

（三）主要国家和地区规则部署明显加快，规则构建的融合性日益提升

在全球贸易格局深刻调整、数字技术加速迭代的背景下，主要经

经济体纷纷将数字经贸规则构建上升至国家战略层面，立足自身数字经济发展目标和核心产业诉求，加快机制变革与规则创新。美国、欧盟、英国、印度和中国数字贸易体量均居全球前列，规则实践既有共性又有差异，同时兼顾发达与发展中经济体，其规则动向可较为完整地呈现当前全球数字经贸规则体系变革的整体图景。

美国数字经贸规则构建呈现“贸易谈判施压+数字治理合作+技术标准竞争”紧密结合的新趋势。自 2025 年 4 月启动“美国优先”贸易政策以来，美国通过关税措施和贸易协定并举的方式，将数据跨境流动、数字贸易壁垒、人工智能治理等议题纳入更广泛的经济安全框架。美国《2026 年贸易政策议程及 2025 年度报告》提出延续“互惠贸易协定”计划、强化贸易协定执行、保障关键矿产供应链安全、在国际机制中维护美国利益等重点方向。**一是以“互惠贸易协定（ART）”为主要抓手，将数字贸易规则嵌入新型贸易谈判框架。**2025 年以来，美国以单边关税重塑贸易谈判议程，与英国、欧盟、日本、印度、印度尼西亚等达成新的贸易安排，嵌入电子传输免征关税、数据跨境流动、数字服务市场准入以及消除数字监管壁垒等议题。其中，与印尼的互惠贸易协定以认可美国数据保护水平来促进个人数据跨境传输，与欧盟、韩国的贸易安排分别就解决数字贸易壁垒、数字服务政策歧视等作出承诺。2026 年 7 月，美国与约旦签署互惠贸易协定，将数字规则模板扩展至中东，并嵌入出口管制、投资安全等协同条款。**二是依托多边数字治理机制推广人工智能和新兴技术创新等优先议题。**美国更多通过 G20、OECD 等机制推动符合自身理念的数字治理框架。

2026 年 9 月 1 日，美国在 G20 创新部长级会议上提出“卡罗来纳新兴技术原则”（Carolina Principles for Emerging Technologies），主张对 AI 采取“轻监管”路径，避免为 AI 建立全新的普遍性监管框架，而应主要针对现有法律无法覆盖的“新型情形”制定规则。9 月 2 日，会议正式通过《G20 创新部长级声明》，中国、欧盟、韩国等各成员就上述原则达成共识。三是强化双边数字贸易政策协调，通过规则对话降低数字市场准入障碍。2025 年以来，美国围绕数字经济监管、数字贸易便利化、人工智能等议题与贸易伙伴开展多层次沟通，在美印贸易协定谈判中推动印度取消对美国信息通信技术产品的进口许可限制。同时，美国落实《消除美国人工智能领导力障碍》行政令，依托“全球信息通信技术和关键新兴技术标准计划”等增强国际标准体系中的美国影响力。总体看，美国数字经贸规则政策正从规则输出转向“贸易谈判施压+数字治理合作+技术标准竞争”的综合模式。

欧盟加快构建多层次、网络化的国际数字经贸规则体系。一是数字伙伴关系网络继续扩围，并向“规则协调—监管合作—标准塑造—产业合作”四位一体的平台演进。欧盟于 2026 年 6 月发布《国际数字战略》首个年度评估报告指出，2025 年，欧盟分别同日本、韩国、新加坡和加拿大举行数字伙伴关系理事会，围绕人工智能、量子技术、半导体、海底电缆和网络安全等开展成果落实。同时，欧盟与印度持续开展合作，合作范畴覆盖人工智能、半导体、数字公共基础设施、高性能计算、数字技能以及信息通信技术（ICT）标准化，还会将日本、韩国、新加坡、加拿大和印度逐步连接成数字伙伴关系合作网络。

2026 年 6 月 12 日，欧盟与巴西签署数字伙伴关系协议，进一步将该机制扩展到拉美。双方拟加强人工智能治理、数据治理、网络安全、数字身份、平台监管、数字公共基础设施和研究创新合作；同日，欧盟委员会有关部门还与巴西国家数据保护局就未成年人网络保护签署行政安排。二是采用“既有 FTA+数字贸易专门协定”的更新模式补充新一代数字经贸规则。2026 年 2 月 1 日，欧盟首个数字贸易协定《欧盟-新加坡数字贸易协定》生效，主要规则包括禁止对电子传输征收关税、促进数据跨境流动、限制不合理的数据本地化要求、禁止不当要求转让或披露源代码等内容，形成了欧盟签署数字贸易协定的基础模板。2026 年 6 月 10 日，欧盟与韩国签署数字贸易协定，用于补充现有《欧盟-韩国自由贸易协定》。《欧盟-韩国数字贸易协定》将欧盟数字贸易规则进一步延伸至其主要工业和技术伙伴韩国，并与《欧盟-韩国数字伙伴关系协议》中的半导体、人工智能等前沿技术领域合作形成联动。此外，2026 年 3 月，欧盟与加拿大正式启动数字贸易协定谈判，该协定完成后将补充现行《欧盟-加拿大全面经济贸易协定》。三是在新签或升级的综合贸易协定中系统嵌入数字贸易章节。规则内容继续坚持数据自由流动与隐私、公共政策监管权并重，同时更突出人工智能、网络安全、经济安全、可信数字基础设施和数字标准输出。2026 年 1 月 27 日，欧盟与印度完成 FTA 谈判。协定设有独立的“数字贸易”章节，旨在建立可预测、安全和公平的数字贸易环境，同时兼顾消费者信任、商业法律确定性、创新和监管自主权。此外，欧盟于 2025 年 9 月与印度尼西亚完成《全面经济伙

伴关系协定及投资保护协定》谈判，于 2026 年分别与墨西哥、南方共同市场签署《现代化全球协定》和《临时贸易协定》，与澳大利亚完成 FTA 谈判，其中均包含电子商务或数字贸易规则。

英国加快构建以数字贸易协定为制度载体、以前沿技术合作为重点、以国际数字标准塑造为支撑的新型数字经贸规则体系。一是通过签署数字贸易专门协定快速更新数字经贸规则。2025 年 6 月发布的《英国贸易战略》提出，不再把全面 FTA 作为唯一谈判机制，而是根据伙伴和领域，灵活使用数字贸易协定、互认安排、监管合作等机制。2026 年 6 月 22 日，英国与马来西亚正式启动数字贸易协定谈判，这是英国在《贸易战略》发布后启动的首项新的专门数字贸易协定谈判，目标是减少数字贸易壁垒，支持英国企业进入马来西亚及东南亚数字市场。二是以美英科技繁荣协议强化人工智能和前沿技术合作。2025 年 9 月，英国与美国达成“科技繁荣协议”（Technology Prosperity Deal），建立人工智能、量子技术及其他前沿科技合作框架。该安排体现了英国将数字贸易规则与科技产业合作、技术安全、投资和监管协调相结合的新趋势。2026 年 6 月，英国还与日本宣布推进“前沿技术伙伴关系”，重点合作领域包括人工智能、量子技术、半导体和其他关键技术。三是将国际标准塑造纳入数字贸易政策。2026 年 6 月 17 日，英国发布《塑造明天：英国数字标准战略（2026—2030 年）》，该战略明确与英国贸易战略、产业战略和国家安全战略相衔接，提出通过参与国际标准制定，增强英国在人工智能、网络安全、量子技术、数字身份、数据和其他关键数字技术标准中的影响力。

印度正从强调数字主权和监管自主的政策模式转向主动参与全球数字经贸规则塑造。印度近年来数字贸易发展迅猛，与中国同为全球数字服务贸易规模前十经济体中仅有的两个发展中国家。2025 年以来，印度主动参与区域和双边数字经贸规则谈判，通过 FTA 数字贸易章节、数字伙伴关系和数字基础设施合作等多元机制，探索形成兼顾数字开放、产业发展和监管空间的数字经贸规则制定路径。一是通过高水平 FTA 谈判逐步嵌入数字贸易规则，推动印度数字服务企业融入全球市场。近年来，印度开始在双边和区域贸易协定中增加数字贸易规则内容，改变过去在数字贸易谈判中较为谨慎的立场。2025 年，印度与英国签署《全面经济贸易协定》（CETA），首次在与发达经济体签署的 FTA 中纳入较完整的数字贸易章节，涵盖电子交易、电子认证、电子合同、无纸化贸易、电子发票、在线消费者保护等内容，为数字服务贸易发展提供制度保障。2026 年 1 月，印度与欧盟完成 FTA 谈判，协定设置独立“数字贸易章节”，旨在建立安全、可预测、公平的数字贸易环境，涉及电子交易、数字监管合作、消费者信任、创新促进等内容。通过参与上述高标准贸易谈判，印度正在逐步提升数字规则兼容性，并为其软件服务、数字平台和金融科技企业拓展海外市场创造条件。二是依托数字技术和数字公共基础设施合作，推动印度数字治理模式国际化。除贸易协定外，印度积极通过数字合作机制输出自身数字发展经验，将数字公共基础设施（DPI）作为参与全球数字治理的重要抓手。2026 年，印度与欧盟进一步深化贸易和技术委员会（TTC）框架下的数字与新兴技术合作，合作领域

涵盖人工智能、半导体、高性能计算、量子技术、6G、数字公共基础设施、ICT 标准化和数字技能等，并加强在数字监管框架、可信技术和相关标准方面的协调。同时，印度持续在 G20、全球南方合作等机制中推广数字身份、数字支付和数字公共平台建设经验，推动形成更加重视发展需求和数字包容性的治理理念。总体来看，印度正在从数字规则的接受者转向参与者，通过“贸易规则谈判+数字基础设施输出+技术治理合作”提升其在全球数字经贸规则体系中的影响力。

中国加快构建以区域经贸协定为主要载体、以多双边规则参与为重要支撑、以开放安全协调发展为基本导向的数字经贸规则体系。一是通过区域和双边经贸协定持续完善数字贸易规则网络，推动数字规则合作向更高水平发展。中国已签署 13 个包含数字贸易章节的自贸协定，构筑起数字贸易国际合作基础规则网络。2025 年 10 月，中国与东盟签署《中国—东盟自贸区 3.0 版升级议定书》，新增数字经济章节，将合作内容由传统电子商务进一步拓展至电子交易、无纸化贸易、电子支付、数字基础设施、网络安全、消费者保护、个人信息保护和人工智能等领域。与此同时，中国继续通过 RCEP、《中国—新加坡自贸协定升级议定书》、《中国—秘鲁自贸协定升级议定书》等安排推进电子商务和数字经济规则合作，逐步形成以 FTA 数字章节和区域协定升级为主要路径的规则布局。二是以加入高标准协定和多边数字规则谈判扩大国际影响力，推动形成更加包容的数字规则体系。中国先后申请加入 CPTPP 和 DEPA，并在海南自贸港和有条件的自贸试验区先行先试，对接国际高标准经贸规则。2026 年 4 月，中国

加入 DEPA 工作组第十次首席谈判代表会议取得积极进展。同时，中国积极推动 WTO《电子商务协定》落地实施，2025 年 9 月发布《支持北京市率先试行世贸组织〈电子商务协定〉工作方案》，成为首个系统开展协定试行的 WTO 成员。2026 年 3 月，中国等 66 个世贸组织成员宣布达成协定临时实施安排。三是聚焦前沿议题主动输出全球数字治理成果，积极参与新议题新规则制定。中国先后提出《全球数据安全倡议》《全球人工智能治理倡议》《全球数据跨境流动合作倡议》，与德国、法国分别签署数据跨境流动合作备忘录和人工智能治理联合声明，推动第七十八届联合国大会协商一致通过《加强人工智能能力建设国际合作决议》，与法国等 60 个国家和地区签署《包容性与可持续人工智能宣言》等，持续贡献中国智慧和方案。

（四）全球南方数字合作不断走深走实，合作机制与议题领域持续拓宽

全球南方数字合作由传统的基础设施建设和技术援助，逐步向数字治理议程协调、制度工具共建和发展模式共享等更深层次拓展。2025 年以来，全球南方国家更加注重依托金砖国家、数字合作组织和联合国南南合作等机制，围绕人工智能治理、数字公共基础设施、数据治理、数字投资等形成共同主张，推动数字合作由项目层面向政策、规则和治理层面延伸。

全球南方数字合作加快机制化，合作方式由政策对话向治理工具、数据机制和跨境数字生态建设拓展。一是合作平台不断增加。据本报告不完全统计，目前全球南方国家和地区之间已建立约 35 项数字合

作机制，其中数字经贸协定 15 项，主要的数字合作机制 15 项（见表 2）。近年来，金砖国家、上海合作组织、中非互联网发展与合作论坛、中国—拉美和加勒比国家数字技术合作论坛等平台相继设立或扩容，南南数字合作的机制密度持续提升。其中，人工智能治理合作的机制化取得标志性进展，中国在 2025 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上倡议成立世界人工智能合作组织（WAICO），于 2026 年 7 月与来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的 29 个国家正式签署《关于成立世界人工智能合作组织的协定》，设立全球首个人工智能领域政府间国际组织，为全球南方国家共同参与人工智能国际治理提供了新的制度平台。

二是合作方式持续拓展。从议题探讨和经验分享，到机制化的政策协调，再到具体项目落地，全球南方数字合作的路径日益清晰、层次不断丰富。

议题探讨和经验分享层面，2025 年 7 月举办的上合组织数字经济论坛促进各成员城市、企业、高校和智库间的交流对接，为发展中国家分享数字化发展经验搭建了新的对话渠道。2025 年 9 月，数字合作组织成员在第八十届联合国大会期间举行首次数字合作高级别对话，推动各国围绕数字包容、负责任创新、数字韧性和能力建设交流立场、凝聚共识。

政策协调机制化层面，2025 年 8 月发布的《中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划（2026—2030）》专门设立“数字与人工智能合作”章节，并依托中国—东盟数字部长会议机制持续推进落实。2026 年 2 月，数字合作组织第五届大会通过《负责任人工智能促进全球数字繁荣科威特宣言》，围绕数据治理、数字政府等议题协调成员国政策立场，同时进一步开发数字政策工具

和跨境合作机制。**具体项目落地层面**，数字合作组织与海湾合作委员会于 2025 年签署联合执行方案，将数据治理、人工智能、数字政府等领域的机制化合作共识转化为可操作、可评估的执行安排。2026 年 7 月世界人工智能合作组织成立时，中国提出面向发展中国家提供 5000 个人工智能专题研修培训名额，面向东盟、阿盟、非盟、拉共体、上合组织、金砖国家建设国际人工智能应用合作中心，推动气象智能预警方案“妈祖”在 30 个国家落地应用。

表 2 全球南方主要数字合作机制与核心议题

序号	合作机制/平台	涉及国家和地区	建立时间	核心议题
1	金砖国家合作机制(含新工业革命伙伴关系)	11 个成员国+10 个伙伴国	2009 年 /2018 年	数字化、工业化、创新、包容与投资，人工智能和智能制造合作等
2	二十国集团（G20）数字经济工作组	G20 成员（含 9 个典型全球南方国家）	2021 年	数字经济、数字公共基础设施、人工智能、数字包容、连接和数字信任等
3	数字合作组织（DCO）	16 个成员	2020 年	数字包容、数据跨境流动、数字政府、负责任人工智能等
4	联合国南南合作机制	全体发展中国家	1978 年	数字公共基础设施与人工智能列为南南合作新领域；缩小智能鸿沟等
5	世界人工智能合作组织（WAICO）	29 个创始成员国	2026 年	人工智能国际合作与全球治理、弥合智能鸿沟、能力建设等
6	联合国“数字合作之友小组”	由巴林、巴基斯坦、卢旺达和沙特阿拉伯等发起	2023 年	在联合国层面反映全球南方数字发展关切，推动包容、可持续的数字合作政策等

表 2 全球南方主要数字合作机制与核心议题（续）

序号	合作机制/平台	涉及国家和地区	建立时间	核心议题
7	“一带一路”数字经济国际合作倡议/数字丝绸之路	中国、埃及、老挝、沙特、塞尔维亚、泰国、土耳其、阿联酋等	2017 年	宽带互联互通、电商合作、数字技能、智慧城市、数字基建投资等
8	上海合作组织数字经济论坛	上合组织成员国及受邀国家、机构代表	2025 年	数字经济合作、数字技术创新与应用、数据治理与规则对接、数字贸易等
9	中非互联网发展与合作论坛	中国与非洲国家	2021 年	数字化转型、弥合数字鸿沟、人工智能治理、网络安全与数据保护等
10	中国—金砖国家人工智能发展与合作中心	面向金砖国家开展合作	2024 年	AI 人才能力建设，缩小智能鸿沟；推动 AI 治理共识、标准协同互认等
11	中国—东盟人工智能产业创新中心	中国、东盟国家	2026 年	加强 AI 政策交流、鼓励应用实践分享、推进标准规则共建等
12	中国—拉美和加勒比国家数字技术合作论坛	中国与拉美和加勒比国家	2023 年	数字基建、5G、数字贸易、跨境电商等
13	Smart Africa 智慧非洲联盟	40 个非洲成员国+50 余家私营部门伙伴	2013 年	非洲单一数字市场、宽带连接、数据中心、数字身份等
14	eLAC 拉美加勒比数字议程	拉美和加勒比地区国家	2005 年	区域数字政策协调、生产数字化、社会福祉数字化、人工智能与发展等
15	太平洋联盟数字议程	智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁	2016 年	区域数字市场、数字连接、网络安全、数字服务与跨境数字经济等。

来源：中国信息通信研究院整理

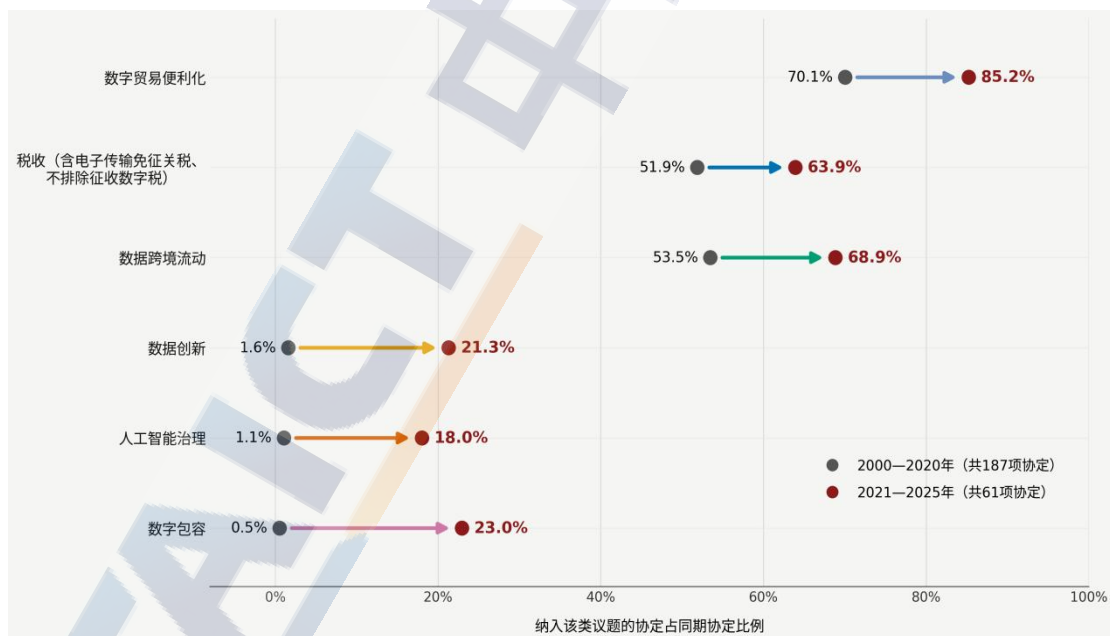
全球南方数字合作议题持续深化，合作内容由网络互联互通向数字公共基础设施、人工智能治理和数字领域投资等系统性议题拓展。

全球南方数字合作议题设置日益贴近发展中国家的实际需求，呈现出由解决接入问题转向塑造发展模式的总体特征。**数字公共基础设施方面**，2025 年联合国《南南合作高级别委员会报告》将数字公共基础设施列为南南合作的重要新领域之一，指出有效的数字化转型需要对数字身份、数字支付、数据交换等公共基础设施进行战略投资。“一带一路”框架下的数字丝绸之路建设亦持续推进数字基础设施互联互通，中国—东盟信息港等重点项目全面落地，使数字公共基础设施从议题共识转化为可复制的建设方案。**人工智能治理与能力建设方面**，该议题已成为当前南南数字合作中升温最快、机制化程度最高的领域之一。世界人工智能合作组织以促进人工智能国际合作与全球治理、推进成员国能力建设、弥合智能鸿沟为核心任务。中国—金砖国家人工智能发展与合作中心面向金砖国家、其他新兴市场及全球南方国家促进 AI 政策对话、技术研发交流，推动 AI 人才能力建设，缩小智能鸿沟，推动 AI 治理共识、标准协同互认。**数字领域投资方面**，联合国贸易和发展会议《2025 年世界投资报告》指出，数字经济领域的南南投资持续增长，来自中国、新加坡等的投资已成为发展中国家数字服务投资的重要来源。2025 年 9 月，金砖国家举办数字经济与贸易投资论坛，围绕数字基础设施互联互通、数据跨境流动等领域共商贸易投资合作机遇。《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》提出促进中国企业在非洲建设 20 个数字基建和数字转型示范项目，加大在金融科技、电子商务、移动互联网等领域的投资服务。总体看，南南数字合作围绕基础设施、前沿技术治理和数字投资等结构性问题

形成议题组合，发展中国家正主动塑造符合自身需求的数字化发展路径。

三、焦点规则及议题走向呈现新趋势

近年来，数字技术加速迭代与全球经贸格局深刻调整相互交织，主要经济体围绕数字经贸规则的谈判明显活跃，全球数字经贸规则进入密集调整期。2021—2025 年签署的 61 项数字经贸协定中，数字贸易便利化、数据跨境流动、税收议题纳入率分别达 85.2%、68.9%、63.9%，较 2000—2020 年提高 12—15 个百分点；而人工智能治理、数字包容、数据创新等新兴议题纳入率提升更加明显，分别由 1.1%、0.5%、1.6% 提升至 18.0%、23.0%、21.3%（见图 5），实现由个别探索向规模化纳入的跨越，成为新一代数字经贸规则的焦点议题。



来源：TAPED 数据库、中国信息通信研究院

图 5 新兴议题在近五年数字经贸协定中的占比明显提升

（一）人工智能治理议题以软性规则为主要载体，促进技术合作与监管协调

伴随人工智能技术以月甚至更短时间周期飞速迭代，国际社会对以人为本、安全可信、公平透明等 AI 治理的基本原则已形成较大共识，AI 经贸规则正处于将上述治理共识转化为贸易合作制度化安排的早期阶段。截至目前，全球共有 12 项协定包含 12 项人工智能专门条款，条款总体以合作导向的软性承诺为主，约束力显著低于数据跨境流动、电子交易等传统议题。

人工智能条款以“软法合作”为基本规则形态。从发展脉络看，2020 年，《澳大利亚—新加坡数字经济协定》和 DEPA 分别开创两种模式：前者首次以“应合作”约束性表述确立政府间合作义务，约束力最强；后者仅含确认性表述和“应努力”承诺。此后新加坡、澳大利亚成为规则先行者，2023—2024 年阿联酋通过 6 项协定推动条款向中东扩散。2025 年以来条款约束力趋软，《中国—东盟自贸区 3.0 版升级议定书》首次将人工智能合作纳入中国签署的经贸协定。从规则功能看，软性义务同样能够对人工智能贸易发挥促进作用。欧洲国际政治经济中心（ECIPE）2025 年 10 月报告⁷实证发现，约束性和非约束性人工智能条款均与人工智能密集型行业贸易增长显著相关，分别对应约 13.2%和 11.8%的贸易提升，效果接近。原因在于人工智能贸易障碍更集中于治理框架、合规审查、标准互操作等“边境后”监管差异，在 AI 贸易规则文本尚未成熟、各方监管路径仍存在

⁷ ECIPE: The Trade Effects of AI Provisions in PTAs: Does Non-Binding Matter?

差异的阶段，软性条款可通过政策对话、标准协调等降低制度不确定性、积累监管互信并推动形成共识，为企业开展 AI 相关跨境贸易提供更稳定、可预期的制度环境。

议题讨论由安全伦理、可信使用等治理原则向开源生态、知识产权、供应链韧性等经贸议题延伸。一是开源生态逐渐成为各方扩大数字贸易参与、增强技术自主性和塑造 AI 治理话语权的重要抓手。

OpenRouter 平台 2026 年 8 月数据显示，按 Token 使用量统计，排名前 10 的模型中有 8 个为开放权重模型。开源模型正在成为降低模型获取、部署和二次开发门槛的有力工具，使更多企业和发展中经济体能够通过本地部署、行业微调和应用开发参与 AI 服务贸易，减少对少数闭源前沿模型和跨境 API 调用的依赖。二是知识产权保护逐渐成为影响训练数据使用和 AI 服务商业化收益分配的核心议题。国际讨论正在从 AI 生成内容的可版权性，进一步延伸至训练数据使用、权利人补偿、透明度要求和模型能力提取等更具经贸影响力的问题。

OECD《人工智能训练的知识产权与数据抓取》报告指出，随着 AI 训练数据需求快速上升，网页抓取等数据收集方式引发知识产权及其他权利保护问题，相关政策制定者需要在释放 AI 创新潜力和维护权利人利益之间寻求平衡。三是 AI 产业链韧性已成为影响数字贸易能力和全球价值链参与的重要基础条件。随着模型训练算力需求、数据规模和能源消耗快速增长，企业开展 AI 服务贸易、数字产品开发和智能化生产，越来越依赖由先进芯片、服务器集群、云平台、数据中心等共同支撑的稳定、可负担、可持续算力供给。然而，目前 AI 产

业链关键投入高度集中于少数国家和企业，市场集中、技术锁定和外部依赖问题日益突出。斯坦福《2026 年 AI 指数报告》显示，目前全球 AI 算力能力超过 60% 由单一头部芯片企业（英伟达）供应。供应链韧性已不只是产业安全问题，而是关系到 AI 关键生产要素可获得性、服务供给稳定性和全球数字贸易竞争力的重要经贸规则议题。

2025 年以来，人工智能经贸规则转向更为灵活的机制安排，多边机制探索同步推进。一方面，2025 年以来，AI 贸易规则正在转向不具法律约束力的产业生态和技术要素流动的具体政策安排。美国先后与英国、日本、韩国、瑞典签署“科技繁荣协议”，将 AI 合作嵌入“全栈技术生态”框架，如美英协议提出推动包括芯片、数据中心和模型在内的 AI 全栈能力出口，美日协议进一步提出促进 AI 基础设施、硬件、模型、软件、应用和相关标准的全栈出口。上述协议均采用谅解备忘录或合作备忘录形式，明确不创设具有法律约束力的义务，通过出口合作、产业对接、标准协同和技术栈推广等方式，为 AI 技术跨境应用和市场扩展提供可落地性更强的政策安排。另一方面，围绕人工智能经贸规则和产业链供应链合作的多边机制探索持续推进。2026 年世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议主席声明中，将探索共同构建人工智能国际经贸规则、促进人工智能产业链供应链普惠合作、维护人工智能产业链供应链稳定等纳入治理议程，为降低 AI 规则碎片化和技术集中化风险提供新的制度协调平台。2026 年 9 月 14 日，WTO 举办首届“世界贸易与科技日”，明确提出 AI 价值链高度依赖跨境贸易，现有 WTO 一揽子协定仍是 AI 发展的重

要规则基础，但既有规则体系不足以完全覆盖 AI 时代贸易问题，需要进一步推动政策协调和跨境监管一致性。

（二）税收议题以双边和区域机制为重心演进，南北分歧和贸易摩擦同步加深

数字贸易高度依赖以电子方式跨境传输的数字产品和服务，税收制度直接关系数字产品和服务的跨境流动成本与各方财政利益，税收议题由此成为数字经贸规则谈判的焦点之一。该议题沿两条线展开：一是边境环节的电子传输关税问题，即能否对以电子方式跨境传输的数字产品征收关税；二是边境后环节的数字服务税问题，即市场国能否对跨国数字企业的本地收入征税。两者共同指向一个核心问题——数字贸易创造的税基应如何在出口国与市场国之间分配，也使税收条款成为数字经贸协定中利益诉求最集中、发达经济体与发展中经济体分歧最大的规则之一。

电子传输免征关税与数字服务税“一免一留”模板结构基本稳定。从内在机理看，电子传输免征关税针对边境环节的关税征管：数字产品以电子方式跨境传输，无实体形态、难以归类估价，征税在技术上难以操作且抬高贸易成本，故数字经贸协定普遍予以禁止；数字服务税属于边境后的国内税，针对企业在市场国取得的营业收入，涉及一国税收主权，故数字经贸协定在免征关税的同时，通常明确保留缔约方征收国内税的权利，形成“边境免税+边境后保留”的基本结构。从历史脉络看，1998 年 WTO《全球电子商务宣言》确立维持免征关税的临时做法，2000 年《美国—约旦自由贸易协定》首次将该承诺

纳入贸易协定，但仅为“寻求避免”的软性表述，未涉及国内税安排。2003 年《美国—新加坡自由贸易协定》首次确立约束性禁止义务，并首次明确保留对数字产品征收国内税的权力，“一免一留”结构自此成型，后经 CPTPP、USMCA、RCEP 等扩散为通行模板。

电子传输免征关税规则的扩散重心转向双边和区域安排，发达经济体与发展中经济体的博弈由税收技术问题上升为数字产业利益与政策空间之争。一方面，发达经济体作为数字产品主要出口方，加快以协定方式固化免税网络。2018 年 CPTPP 和 USMCA 确立的约束性模板被此后绝大多数协定沿用，2021—2026 年新增的 95 项相关条款大多沿用 CPTPP 或 RCEP 模式⁸。2025 年以来，美国更将免税承诺与关税减让直接捆绑，在与马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚等国达成的互惠贸易协定中，要求伙伴不得对电子传输征收关税，还须支持在 WTO 实现永久禁令，柬埔寨版条款进一步要求“立即并无条件”支持。另一方面，发展中经济体作为数字产品主要进口方，关注实体商品数字化交付造成的关税税基流失，主张保留征税权和数字工业化政策空间。但在关税谈判压力下，部分发展中经济体立场出现松动，如印度尼西亚曾将软件等无形产品纳入海关税则，在对美安排中承诺取消相关税目和申报要求，成为关税工具推动规则立场逆转的典型案列。

数字服务税由单边征税措施演变为数字经贸摩擦，相关双边数字经贸协定予以调整回应。目前，法国、英国、意大利等国仍在对大型数字企业的在线广告、数字中介平台和在线市场收入征收数字服务税，

⁸ 参见辛里奇基金会《数字贸易为何不同：制定 21 世纪的数字贸易政策》报告。

部分发展中经济体也以显著经济存在税、预提税等形式对非居民数字企业征税。一方面，数字服务税成为数字经贸摩擦的主要议题之一。数字服务税按营业收入征收且设置较高收入门槛，实际税负主要落于美国大型科技企业，美国认定其构成事实歧视，2019 年以来先后对法国、印度、英国等十余个经济体的数字服务税启动 301 调查。加拿大于 2025 年 6 月撤销数字服务税，印度先后取消两档电子商务均衡税，比利时、斯洛伐克等国则选择观望，将国内立法与全球税收方案进展挂钩。另一方面，最新签署的双边经贸协定开始直接回应数字服务税问题。2025 年以来，美国签署的 9 个互惠贸易协定均纳入“不得征收在法律或事实上歧视美国企业的数字服务税或类似税收”条款，将税收承诺与关税减让直接挂钩，数字服务税由此由各国国内税收立法事项转变为由双边协定约束的经贸规则问题，征税权博弈进入“协定化”阶段。

（三）数据议题复杂性和创新性增强，不断适配技术发展和安全管理需要

数据议题主要涵盖数据跨境流动、计算设施位置、个人信息保护和数据创新四类规则，前三者为传统条款，数据创新为新兴条款，本报告选取具有代表性的数据跨境流动、数据创新深入研究。数据是数字经济的关键生产要素，数据规则的核心是在促进数据跨境流动与维护监管主权之间寻求平衡，是主要经济体分歧较大的数字经贸议题之一。TAPED 数据库显示，2021—2025 年签署的共 61 份数字经贸协定中，纳入数据跨境流动、数据创新规则的协定分别为 42 项、13 项。

数据治理规则已成为经贸协定适应 AI 时代产业需求的重要内容。

一是规则功能持续拓展。伴随人工智能、云计算和数据中心逐步成为数字经济发展重要底座，AI 模型训练、调优、测试和跨境部署需要持续获取多来源、多语言、多场景的数据资源，同时云服务和数据中心需要在不同法域之间进行数据存储、备份、处理和算力调度，数据跨境流动规则需要有效回应 AI 发展所涉及的数据可获得性、基础模型监管、技术标准和跨境服务等问题，推动该规则功能从保障企业跨境传输、处理和调用业务数据，延伸至保障 AI 技术和产业发展、提升云服务商全球化部署效率、保障数字基础设施跨境协同运行等诸多领域。**二是规则内涵不断丰富。**计算设施位置通常被理解为禁止计算设施本地化，即防止一国将“使用或设置本地服务器”作为企业进入市场或开展业务的条件。在 AI 产业链中，计算设施位置要求影响的已不只是企业数据存储地点，还会进一步影响企业算力资源调度、模型部署成本、服务响应速度等重要业务环节。数据治理规则已成为影响 AI 产业生态、云服务市场结构和数字基础设施全球布局的底层制度基础。

数据跨境流动规则正成为各国平衡开放、安全和技术自主的重要制度工具。数据跨境流动条款主要包含承认监管主权、允许数据传输、为实现合法公共政策目标设定例外等三项核心要素，近年来各国愈发重视在数据流动带来的经济收益与数据监管带来的信任收益之间取得平衡。**一方面**，全球数据本地化措施显著增多，新近签署协定普遍强化监管保留。如 2026 年 2 月生效的《欧盟—新加坡数字贸易协定》

在促进数据跨境流动、限制不合理数据本地化要求的同时，重申缔约方为实现合法公共政策目标进行监管的权力，并要求维持个人数据保护的高标准；2026 年 6 月签署的《欧盟—韩国数字贸易协定》沿用同一模式，公共政策例外范围更宽，为人工智能治理等新兴领域监管预留政策空间。另一方面，制度重心正由“促进自由流动”转向“在可信保障下实现有序流动”。2026 年 2 月，加拿大国际治理创新中心发布《跨境数据传输机制：当前格局与未来展望》报告指出，全球跨境数据传输制度受到隐私、安全和经济增长等相互竞争目标影响，已经变得更加复杂和碎片化，成为各国在开放数字贸易、维护国家安全、保护基本权利、增强技术自主和提升监管能力之间进行制度平衡的重要载体。

数据创新规则推动数字经贸协定从数据要素流动便利化向释放数据要素创新价值方向拓展。一是规则模版由亚太向欧非等区域扩散。该议题最早于 2020 年出现在 DEPA 和《澳大利亚—新加坡数字经济协定》中，随后被《英国—澳大利亚自贸协定》《中国—厄瓜多尔自贸协定》等 11 项经贸协定吸收。《非洲 AfCFTA 数字贸易议定书》进一步设置“数据促进发展”条款，强调通过共享和使用数据提升公共部门决策与规划能力，利用数据驱动型商业模式促进非洲内部数字贸易。二是规则目标旨在释放数据要素价值并加强创新合作。2026 年 4 月，国际可持续发展研究会（IISD）发布《数据与数字贸易法》报告指出，现代数字经贸协定中的数据创新条款出现重要转变，不再仅关注降低数据流动壁垒，而通过主动搭建合作框架以释放数据的经

济和社会价值。各经贸协定中数据创新条款仍关注鼓励缔约方开展合作，相关条款通常包括两部分：一是承认数字化和数据使用能够促进经济增长，营造有利于试验和创新的环境有助于数据驱动型创新；二是使用“应努力”表述，鼓励各方通过数据共享项目、数据流动政策和标准合作、开展知识和最佳实践交流等方式支持数据创新。

（四）数字贸易便利化议题全球共识最大，规则模板扩散同时案文不断创新

数字贸易便利化议题主要包括电子交易、电子签名与认证、电子支付等内容，核心是通过贸易单证和流程数字化降低跨境贸易成本、提升通关效率。该议题技术性突出、较少触及监管主权，是各方共识程度最高、覆盖最广的议题。

多边及区域典型规则模板各具特色。WTO 电子商务谈判稳定案文与 DEPA 模块二“商业和贸易便利化”，集中收纳了无纸化贸易、单一窗口、电子发票、电子签名等核心条款，是现阶段引领高标准数字贸易便利化制度设计的主要国际协定文本。二者之间主要存在两方面区别：一是从规则深度看，WTO 电商稳定案文以“不得仅以电子形式否认法律效力”为义务底线，深化义务多用“应努力”等表述（如电子发票条款仅要求各方“努力”使相关措施设计支持跨境互认），灵活性高但约束力较弱；DEPA 同类条款则采用“应确保”等强制性表述（如电子发票条款要求各方“确保”其措施设计支持跨境互认）。二是从议题广度看，WTO 稳定案文覆盖电子交易框架、电子认证与签名、电子合同、电子发票、无纸化贸易、单一窗口、电子支付等传

统便利化议题，但未纳入数字身份等延伸议题；DEPA 则在传统议题之外专设数字身份模块，并与数据跨境流动、数字包容、中小企业合作等模块形成“便利化+信任环境+数据治理”的全链条规则结构。

DEPA 便利化规则沿三条路径加快扩散。DEPA 中的贸易便利化规则具有条款精细化、约束力适中、模块化可拆分的优势，正由亚太向全球扩散，日益成为数字贸易便利化规则的重要标杆。**一是依托开放式加入机制直接扩员。**韩国于 2024 年 5 月成为 DEPA 首个新缔约方，哥斯达黎加于 2026 年 9 月 17 日正式成为 DEPA 第 5 个成员；2025 年 6 月设立阿联酋加入工作组，于 2026 年 1 月“实质性结束”秘鲁加入 DEPA 讨论；中国、加拿大的加入工作组正在运行，萨尔瓦多、乌克兰、乌拉圭、泰国已正式提出加入申请。**二是缔约方依托自身协定网络对外输出条款。**新西兰在《新西兰—欧盟自贸协定》《新西兰—英国自贸协定》中吸收 DEPA 规则；新加坡与欧盟签署的数字贸易协定于 2026 年 2 月生效，以约束性承诺确立无纸化贸易以及电子签名、电子合同、电子发票的法律效力；新加坡与欧洲自由贸易联盟 2025 年 7 月完成的数字经济协定谈判，同样纳入具有法律约束力的无纸化贸易、电子支付和电子发票条款。**三是作为谈判模板被大型区域安排参照。**东盟《数字经济框架协议》（DEFA）谈判以 CPTPP 和 DEPA 为模板，已于 2026 年 5 月结束谈判，拟于 2026 年 11 月东盟峰会期间签署；CPTPP 成员 2025 年 11 月同意于 2026 年初启动电子商务规则升级谈判，拟引入数字身份、人工智能等 DEPA 式条款，DEPA 规则正在实现向大型区域协定的“回流”。

部分经济体通过案文创新增强便利化义务约束力和可操作性。一是美国互惠贸易协定推动便利化义务强制化、单边化。2025 年以来，美国签署的双边互惠贸易协定中，贸易便利化规则呈现明显强制化、单边化趋势。一方面，案文结构大幅简化，从冗长规则转向结果导向。《美国—柬埔寨互惠贸易协定》等将电子合同、电子签名等条款合并为统一的“数字合法性原则”，不再详细规定海关审单的物理环节。另一方面，增强法律强制力，从“鼓励”转向“必须”。《美国—马来西亚互惠贸易协定》规定，马来西亚应实现货物预申报全流程办理、无纸化贸易以及跨境货物流动全流程数字化作业，若一方未履行海关便利化等承诺，另一方有权采取相应补救措施，包括调整、撤销关税优惠。二是中国—东盟自贸区 3.0 版突出“互联互通、包容落地”特色。《中国—东盟自贸区 3.0 版》数字经济章节以数字贸易便利化为核心，在物流、数字基础设施等“硬联通”基础上，加强单一窗口、电子发票、电子支付、电子提单等“软联通”合作，强调提高系统兼容性、降低企业成本，并完善规则执行和争端解决安排，体现了兼顾规则包容性与可落地性的制度设计。

（五）数字包容议题由发展议题嵌入经贸规则，促进全球数字经济公平参与

数字包容议题是指为解决数字鸿沟带来的发展不平衡，通过改善数字基础设施、提升数字技能、降低数字技术使用门槛，使发展中国家、中小企业、农村地区和弱势群体能够获得平等参与数字贸易的机会。联合国贸发会议（UNCTAD）长期强调，数字化转型可能扩大而

非缩小发展差距，因此需要通过基础设施建设、能力提升和政策支持推动更具包容性的数字经济发展。目前共有 14 项相关条款，主要出现在 2020 年以后签署的新型数字协定中。

数字包容由国际发展合作理念逐步进入数字经贸协定，成为新一代数字经贸规则的重要组成部分。一方面，规则重要性持续提升。早期数字经贸协定主要围绕电子交易、无纸化贸易、数据流动等市场效率议题展开，较少涉及发展和公平问题。伴随全球“数字鸿沟”问题日益严峻，2020 年签署的 DEPA 首次系统纳入“数字包容与数字经济发展”相关模块，将数字包容作为数字经济合作的重要内容之一，强调通过合作提升个人、企业特别是中小企业参与数字经济的能力。DEPA 不仅关注数字贸易便利化，也将数字技能、数字身份、中小企业数字化转型等议题纳入规则框架，形成“贸易开放+能力建设”的综合模式。另一方面，规则内容不断扩展。相关条款从单纯缩小数字鸿沟转向支持中小企业、弱势群体和发展中国家参与数字贸易，通常包括三个层面，一是确认数字包容的重要性，承认数字技术对经济增长和社会发展的作用；二是推动政府间合作，包括分享最佳实践、提升数字技能、改善数字基础设施和促进中小企业使用数字工具；三是针对特定群体提供支持，如妇女、残障人士、农村人口、原住民以及发展中国家。

数字包容议题与人工智能、数字基础设施和全球南方发展议程的结合日益紧密。一方面，从发达经济体主导的数字合作议题向全球范围扩散，并逐渐与发展中国家数字发展战略结合。典型协定包括《澳

大利亚—新加坡数字经济协定》《英国—新加坡数字经济协定》《英国—新西兰自由贸易协定》以及《非洲 AfCFTA 数字贸易议定书》等。其中，《澳大利亚—新加坡数字经济协定》将数字包容与人工智能、数字身份、数字技能等新兴技术合作联系起来；《非洲 AfCFTA 数字贸易议定书》则更加突出发展需求，强调促进非洲国家和弱势群体参与数字经济。另一方面，数字包容议题成为国际数字治理的重要方向。2025 年，巴西和南非分别通过金砖国家、二十国集团等机制，将人工智能普惠发展、数字公共基础设施和数字包容纳入国际治理议程。2025 年 7 月，金砖国家领导人通过《金砖国家领导人关于人工智能全球治理的声明》，提出人工智能治理应在联合国框架内开展，确保各国平等参与并尊重国家主权；同时强调缩小数字和人工智能鸿沟，加强发展中国家在基础设施、算力、数据、技能和技术创新方面的能力建设。南非担任 2025 年二十国集团主席国期间，将普惠数字连接、数字公共基础设施、中小微企业数字创新以及公平、包容和公正的人工智能列为数字经济工作组四项重点。

四、全球数字经贸规则展望

（一）数字经贸规则制定机制加速调整，将长期维持多轨并进、软硬并行格局

近年来，数字经贸规则制定机制加快变革创新，模块化设计、针对特定议题、寻求产业合作的新型数字技术经贸安排数量迅速增多，

“软法”先行、“硬法”跟上的规则制定思路被越来越多的国家和地区采纳。WTO 电子商务谈判稳定案文提供了基础性共识，但核心议

题分歧仍在；欧盟、英国、美国、中国、印度等通过专门数字贸易协定、区域协定升级和数字伙伴关系等推进规则更新，DEPA 等模块化安排也加快扩散。**展望未来**，一是多边机制仍将承担基础性规则供给和规范引导功能，但短期内更可能形成原则性、低敏感度共识，具体义务将更多由诸边、区域和双边安排承接。二是规则制定将更加注重效率与可更新性，专门数字贸易协定、数字经济伙伴关系、议题型合作框架和协定升级议定书将并行使用，模块化条款和开放式加入安排可能进一步增加，协定实施后的国内转化、监管协调和阶段性评估也将更受重视。三是各类机制之间的衔接将更加重要，有关各方需要通过联合委员会、监管对话、互认安排和共同标准提升规则兼容性，通过软性安排在前沿议题上先行探索、条件成熟后再转化为约束性规则。总体看，全球数字经贸规则体系将在多轨并进与软硬并行中不断动态调适和演进。

（二）人工智能等新兴技术规则持续迭代，规则更新与协同治理需求持续提升

报告期内，人工智能、量子技术、数字身份等新兴技术经贸安排明显增多，欧盟数字伙伴关系、美英“科技繁荣协议”、中国—东盟自贸区 3.0 版升级议定书等均将新兴技术合作纳入规则框架，人工智能正由数字贸易的应用工具转变为规则调整的重要驱动力。**展望未来**，一是数字贸易协定和数字伙伴关系将更多纳入人工智能治理原则、监管对话、标准协同和安全评估合作，形成“原则共识+监管合作+标准互认”的分层规则框架。二是围绕服务分类、数据流动、知识产权

保护、源代码规则等既有议题，需要结合人工智能应用场景开展适应性解释和规则更新，提高规则适用的确定性。**三是**监管沙盒、联合测试、合格评定互认、最佳实践分享等机制将成为解决新兴技术跨境治理问题的重要路径，国际组织、标准化机构和区域机制在提升标准互操作性方面的作用将进一步增强。**四是**应兼顾不同经济体的技术发展水平和监管能力，通过能力建设、技术援助和包容性合作，避免人工智能规则差异进一步扩大数字鸿沟。

（三）数字经贸规则制定复杂性上升，泛安全化政策将深度嵌入规则谈判

当前，数字经贸规则制定所面临的利益关系和政策环境更趋复杂。部分经济体将数据流动、平台监管、数字服务税、人工智能治理等议题纳入经济安全框架，通过贸易调查、关税反制、外资安全审查等工具影响规则谈判议程，推动数字经贸规则正由相对单一的市场开放安排，转向统筹开放、安全、财政和产业利益的复合制度安排。**展望未来，一是**泛安全化政策可能继续向数据、平台、人工智能、数字基础设施等领域延伸，例外条款、审查机制和风险评估要求在协定中的比重将上升，规则文本需要更清晰界定安全目标、适用范围和程序约束。**二是**税收议题将保持多轨演进，电子传输免征关税可能形成诸边永久承诺、部分成员保留征税权并存格局，数字服务税也将在 OECD、联合国和国内制度转换之间继续调整，部分发展中经济体可能更多采用增值税、商品与服务税、显著经济存在税或预提税等境内征管方式。**三是**规则谈判的议题关联度将提高，数据跨境流动、数字服务市场准

入、平台监管、税收政策和技术标准可能被打包协调，谈判难度和文本复杂性相应增加。**四是**为控制不确定性，各方将更加重视透明度、监管对话、影响评估和争端解决机制，同时对安全措施的适用边界开展必要约束，在开放承诺、监管空间和政策安全之间形成更可操作的平衡。

（四）数字包容议题加快机制化，全球南方数字合作由能力建设转向制度共建

当前，数字包容已进入新一代数字经贸规则，并与中小企业数字化转型、数字技能、弱势群体保障和人工智能普惠发展相结合。全球南方合作也从基础设施建设和技术援助向治理议程协调、制度工具共建延伸。**展望未来，一是**数字包容条款将由原则性倡议转向可执行安排，更多协定可能设置专门合作机制、项目清单、资金支持或进展评估，数字成熟度和中小企业转型评估也可能成为衡量实施成效的重要工具。**二是**合作载体将更加具体，数字身份、电子支付、数字技能和人工智能能力建设有望成为规则落地重点，通过可复制的制度工具降低企业跨境参与门槛。**三是**全球南方将更多以共同立场和制度方案参与规则制定，通过 AfCFTA、金砖国家、G20 和南南合作机制推动发展导向议题进入主流议程。**四是**数字包容与贸易便利化、数据治理、新兴技术规则的结合将更紧密，发展筹资、数据能力建设等可能与相关合作安排联动，形成“开放合作 + 能力建设 + 实施评估”的规则设计，提升不同发展水平经济体参与数字贸易和共享数字发展成果的能力。

缩略语表

缩略语	英文全称	中文含义
AfCFTA	African Continental Free Trade Area	非洲大陆自由贸易区
AI	Artificial Intelligence	人工智能
AIGC	Artificial Intelligence Generated Content	人工智能生成内容
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation	亚太经济合作组织
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ART	Agreement on Reciprocal Trade	互惠贸易协定
B2C	Business to Consumer	企业对消费者
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement	全面经济伙伴关系协定
CETA	Comprehensive Economic and Trade Agreement	全面经济贸易协定
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership	全面与进步跨太平洋伙伴关系协定
DCO	Digital Cooperation Organization	数字合作组织
DEA	Digital Economy Agreement	数字经济协定
DEFA	Digital Economy Framework Agreement	东盟数字经济框架协议
DEPA	Digital Economy Partnership Agreement	数字经济伙伴关系协定
DPI	Digital Public Infrastructure	数字公共基础设施
DTA	Digital Trade Agreement	数字贸易协定
EFTA	European Free Trade Association	欧洲自由贸易联盟
eLAC	Digital Agenda for Latin America and the Caribbean	拉丁美洲和加勒比数字议程
EPA	Economic Partnership Agreement	经济伙伴关系协定
FTA	Free Trade Agreement	自由贸易协定
G20	Group of Twenty	二十国集团
ICT	Information and Communication Technology	信息通信技术
MaaS	Model as a Service	模型即服务
MC14	14th Ministerial Conference of the WTO	世界贸易组织第 14 届部长级会议
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	经济合作与发展组织
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership	区域全面经济伙伴关系协定
TPD	Technology Prosperity Deal	科技繁荣协议
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development	联合国贸易和发展会议
USMCA	United States-Mexico-Canada Agreement	美墨加协定
WAICO	World Artificial Intelligence Cooperation Organization	世界人工智能合作组织
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织

中国信息通信研究院 政策与经济研究所

地址：北京市海淀区花园北路 52 号

邮编：100191

传真：010-62302476

网址：www.caict.ac.cn

